

1502733-37.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

IP-Flagr., BO, CF

2213512/2022, EP3753-1/2022, 2213512 - DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA,

DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JAIR BRANDAO SANTOS JUNIOR e THIAGO MORAIS DOS SANTOS

Réu Preso

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

THIAGO MORAIS DOS SANTOS e JAIR BRANDÃO SANTOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GUARUJÁ

3ª VARA CRIMINAL

guaruja3cr@tjsp.jus.br

1502733-37.2022.8.26.0536/

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502733-37.2022.8.26.0536 (2022/000827)

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

IP-Flagr., BO, CF

2213512/2022, EP3753-1/2022, 2213512 - DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA,

DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JAIR BRANDAO SANTOS JUNIOR e THIAGO MORAIS DOS SANTOS

Réu Preso

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

THIAGO MORAIS DOS SANTOS e JAIR BRANDÃO SANTOS JÚNIOR, qualificados nos autos (fls. 03-04), foram denunciados e estão sendo processados por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Consta da denúncia que no dia 05 de agosto de 2022, por volta das 18h50, na Rodovia SPA 248/055, 700KM, Vila Áurea, Guarujá/SP, transportavam, no veículo VW/Golf, placas FUX3G60, para entrega a consumo de terceiros, 27 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 25,02 quilos, e 01 tijolo de crack, pesando aproximadamente 1,07 quilo, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos: auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de constatação preliminar (fls. 21-22), auto de exibição e de apreensão (fls. 23-24), boletim de ocorrência (fls. 32-34), relatório da autoridade policial (fls. 72-73), antecedentes criminais do réu THIAGO (fls. 89-99 e fls. 102-105 - reincidente

específico). O corréu JAIR não possui maus antecedentes (fl. 100-101 e 106). Laudo Químico Toxicológico (fls. 190-193).

Os réus foram presos em flagrante. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 55-60).

Oferecida a denúncia (fls. 80-81), os réus foram pessoalmente notificados (fls. 134-137: JAIR e fls. 135-136: THIAGO) e as Defesas Técnicas apresentaram resposta à acusação (fls. 115-126: JAIR e fls. 146-148: THIAGO). A denúncia foi recebida em 05/10/2022 (fls. 158-159).

Durante a instrução, na audiência realizada em 03/11/2022, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, três informantes do juízo, bem como foram interrogados os corréus (fls. 215-227).

Encerrada a instrução na audiência, o Ministério Público apresentou memoriais requerendo a procedência da ação e a condenação do réu nos termos da denúncia, bem como o perdimento do veículo apreendido em favor da União.

A Defesa Técnica do réu JAIR apresentou memoriais em 08/11/2022 (fls. 228-229), requerendo a absolvição sumária por falta de provas, conforme prevê o art. 386, inc. VII do CPP e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 33 parágrafo 4º da referida lei e que a pena seja diminuída em 2/3, aplicando o regime de cumprimento em semiaberto, pois não se dedica a atividade criminal.

A Defesa Técnica do réu THIAGO apresentou memoriais em 09/11/2022 (fls. 230-234), requerendo a atenuante da confissão espontânea, compensando a reincidência pela confissão. Requereu também a aplicação da benesse contida no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, uma vez que trata-se que não evidenciou-se nos autos que o acusado se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO: É PROCEDENTE a presente ação penal.

Consigno, inicialmente, que: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão: “A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a ‘res in iudicium deducta’” (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

Tanto a materialidade quanto a autoria do crime restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de constatação preliminar (fls. 21-22), auto de exibição e de apreensão (fls. 23-24), boletim de ocorrência (fls. 32-34), Laudo Químico Toxicológico (fls. 190-193) e pela prova oral produzida nos autos (fl. 227).

Vejamos o resumo do que foi apurado em audiência:

A testemunha de acusação PM VANESSA DE SOUZA SILVA, quando ouvida em juízo (fl. 227), disse que estavam numa operação bloqueio e visualizaram o veículo dos réus. Como os vidros eram muito enegrecidos pediram que eles diminuíssem a velocidade e abaixassem os vidros. Sentiram forte odor de maconha, oportunidade em que iniciaram a abordagem e busca veicular, relatou que: “foram encontrados alguns tabletes de maconha e um de crack no banco traseiro e no tapete traseiro também”. Relatou que o réu THIAGO era o condutor do veículo e disse que era o dono da droga, que havia pegado “uma praia” no Guarujá, de uma pessoa de vulgo “Baixada”, para levá-la para Pindamonhangaba, para um indivíduo de vulgo “Pequeno”. O corréu JAIR afirmou que tinha conhecimento que a droga estava no carro, estava como passageiro. Não conhecia os acusados anteriormente. Eles já estavam à caminho de Pindamonhangaba (KM 02+700) quando foram abordados, na Rodovia. Reconheceu os corréus em juízo. Disse que o réu THIAGO espontaneamente confessou a prática do crime e não resistiu à prisão. Disse que o réu JAIR era o passageiro e disse que estava acompanhando o parceiro THIAGO no transporte da droga.

A testemunha de acusação, PM Ezequiel Costa Moura, quando ouvida em juízo (fl. 227), disse que a equipe estava fazendo fiscalização de trânsito no local dos fatos, quando visualizaram um carro Golf, de cor branca, com película dos vidros muito escuras, impedindo a visualização do interior. Foi dada a ordem de parada ao veículo, fizeram abordagem e pediram que baixassem os vidros, quando sentiram forte odor de maconha. Relatou que: "foi possível visualizar em cima do banco traseiro e no assoalho traseiro também, alguns fardos característicos, como meio para embalar o entorpecente, foi feita uma revista em ambos os indivíduos, em poder deles nada de ilícito foi localizado, porém, ao visualizar o veículo foi localizado ali, foi confirmada a situação de entorpecente, uma grande quantidade de maconha, mais de 20 tablets e 1 tablete do entorpecente crack. Foi dada voz de prisão aos indivíduos e conduzidos até a 1ª Delegacia de Guarujá". Não conhecia nenhum dos dois corréus, até porque ambos eram de Pindamonhangaba. Eles disseram que moravam em Pindamonhangaba e foram até Vicente de Carvalho para comprar entorpecentes para vender no ponto de entorpecente que eles possuem em Pindamonhangaba. Disseram que adquiriram a droga pelo indivíduo de vulgo "Baixada" pelo valor de R\$60.000,00. Disse que essa quantia corresponde. Se recorda mais do que está à direita, com os braços sem tatuagens, que estava conduzindo o carro. O indivíduo sem tatuagens (réu THIAGO) disse que era o dono da droga e o outro, com os braços tatuados (réu JAIR), era o passageiro e disse que sabia que estavam transportando drogas. O réu THIAGO não se opôs a prisão e confessou espontaneamente que as drogas eram de sua propriedade. Somente encontraram os entorpecentes, nenhum outro elemento de que o réu estivesse ligado ao tráfico habitualmente. O passageiro (réu JAIR), na entrevista informal, disse saber que estavam indo buscar drogas na cidade do Guarujá e não fez nenhuma objeção à abordagem. Não os conhecia, até porque eles residem em um município bem distante, mais de 100km, do local da abordagem. Fazem sempre operações no local, por saberem que é via utilizada para o tráfico de drogas.

O informante do juízo EVANDRO WAGNER DE SOUZA, quando ouvido em juízo (fl. 227), disse que conhece o corréu THIAGO desde 2017, em razão do seu ofício (é proprietário de uma oficina mecânica). Disse que o corréu THIAGO já levou o automóvel apreendido na data dos fatos (Golf) na oficina, que a proprietária é a irmã do réu, de nome Amanda, e que o acusado que levava o carro na oficina, ou ele mesmo ia buscar, pois Amanda não conseguia, em razão do seu trabalho. Relatou que o corréu THIAGO é ajudante de cozinha. Disse que frequenta a residência da família do tio do acusado THIAGO. Disse que o documento do carro está no nome da irmã do acusado (Amanda), e disso sabe, pois já precisou usá-lo na oficina, que o carro é utilizado por Amanda.

A informante do juízo, LUANA CURSINO, quando ouvida em juízo (fl. 227), disse que é namorada da irmã do corréu THIAGO. Conhece a família dele desde 2016. THIAGO trabalha na cozinha de uma lanchonete, como ajudante de cozinha. Na residência da família, moram THIAGO, a esposa, a filha, a mãe dele e a irmã, a Amanda, todos trabalham. Amanda é a proprietária do veículo Golf, mas ela costuma emprestar o carro para o irmão THIAGO e para o outro irmão também, o carro é utilizado pela família. Sabe que o carro é financiado e a irmã dele paga R\$1.000,00 por mês. Além de ajudante de cozinha, THIAGO aluga um trailer, usado como lanchonete. A esposa de THIAGO trabalha em uma padaria. Não mora na casa deles, mas convive muito com eles na casa, pois é namorada da irmã dele. O carro dela não é o único da casa, a mãe deles também tem um carro. THIAGO não tem carro.

O informante do juízo ELTON DRUMMOND PEREIRA DE SOUZA, quando ouvido em juízo (fl. 227), disse que é amigo do corréu THIAGO. É proprietário de um comércio (lanchonete) e THIAGO trabalha lá. Ele trabalha de segunda, terça e quarta, como ajudante de cozinha e ganha R\$100,00 por dia. Ele trabalha consigo há um ano e é um bom funcionário. Ele costuma utilizar o veículo Golf branco, que é o veículo da família.

O réu THIAGO MORAIS DOS SANTOS, quando interrogado em juízo (fl. 227), disse que tem 36 anos de idade, ensino médio completo, que trabalhava atualmente como ajudante de cozinha. Sobre os fatos, alegou que no dia dos fatos buscou o réu JAIR e vieram para a cidade de Guarujá. Veio com um endereço e número de celular, com a

indicação de procurar o indivíduo de vulgo "Baixada", para retirar a droga. Colocou o endereço no gps e deslocou-se para o Guarujá. Ao chegar aqui, no bairro Prainha, entrou em contato com esse número de telefone e foi atendido, esperou por cerca de 15 a 20 minutos, deu a descrição do carro em que estava. Cerca de 10 minutos após, o indivíduo encostou o carro atrás do seu. Pegou um saco de lixo com a droga, colocou no banco traseiro, e saiu do local. Quando pegou a pista, depois do viaduto, tinha um bloqueio da polícia e foi abordado. Disse que estava indo para Pindamonhangaba e deu seus documentos. Na sequência eles viram as drogas. Não dificultou a abordagem deles em nenhum momento, após isso, foi conduzido à Delegacia. Já estava há sete anos na rua, pois é reincidente, mas estava trabalhando e num momento de dificuldade financeira acabou aceitando o transporte dessa droga. Está muito arrependido pois isso só lhe trouxe dor e infelicidade, está longe de sua filha, disse que tem uma filha de dois anos de idade. O réu JAIR é motoboy e o conhecia de algumas lanchonetes. JAIR que conhecia o indivíduo de vulgo "Pequeno" e que intermediou o transporte da droga. Nunca tinha vindo para a Baixada Santista, foi a primeira vez. Não sabe porque a droga teria que ser retirada no Guarujá. O indivíduo de vulgo "Pequeno" estava oferecendo R\$1.500,00, cada um ficaria com R\$500,00, pois gastariam em torno de R\$500,00 com a viagem. Não conhece "Pequeno" e não sabe por que ele confiou em um desconhecido para o transporte de R\$60.000,00 de drogas. Não levou nenhum dinheiro para comprar a droga, somente foi retirá-la. O carro é da sua irmã, que emprestava o carro tanto para si, como para sua esposa. O carro é financiado, acha que ela paga aproximadamente R\$1.000,00 por mês. Mora com a mãe, a irmã, seu irmão, sua mulher e sua filha de 2 anos. Somente seu irmão estava desempregado, os demais trabalham. Com sua esposa recebem cerca de R\$2.500,00 a R\$3.000,00 por mês. Trabalha na lanchonete, com Helton nos dias de segunda, terça e quarta-feira, tem um trailer alugado e às vezes também trabalha em outras lanchonetes. Recebe R\$500,00 por mês pelo aluguel do trailer.

O réu JAIR BRANDÃO SANTOS JÚNIOR, quando interrogado em juízo (fl. 227), disse que tem 23 anos de idade. Sobre os fatos disse que foi isso mesmo que aconteceu. Trabalha de motoboy e é ajudante de pedreiro. Numa entrega conheceu o indivíduo de vulgo "Pequeno", mas não tem nenhum vínculo com ele, o conhecia das entregas de pizza e de lanches que realizava. Ele sempre pedia para fazer esse transporte, mas nunca aceitou. Num momento de fraqueza aceitou esse transporte. Nunca fez isso, não tem envolvimento com o crime nem com o tráfico, disse que está muito arrependido. "Pequeno" deu o papel com o nome do vulgo "Baixada" e com o endereço, onde tinham que buscar a droga no Guarujá. No local, o réu THIAGO desceu do carro, pegou a droga no saco preto, colocou no carro e estavam voltando. Nesse dia estava precisando de dinheiro. Primeira vez que vieram para "Santos", bem como foi a primeira vez que transportavam drogas, são trabalhadores, trabalhavam na rua. Perguntou se o corréu THIAGO queria ir, ele acabou aceitando, pois também estava precisando de dinheiro. Não sobrevivem do crime nem do tráfico. Receberiam R\$1.500,00, que dividiriam, R\$ 500,00 da despesa e R\$ 500,00 reais para cada. Não levaram dinheiro nenhum para o Guarujá. Não conhece o indivíduo de vulgo "Pequeno" e não sabe porque ele confiou em dois desconhecidos para carregar tanta quantidade de drogas, apenas o conhecia das entregas de lanche, também não conhecia o: "cara aqui de Santos", bem como não sabe porque o indivíduo de vulgo "Pequeno" comprava drogas do Guarujá. Está arrependido e quer uma oportunidade. Foi um erro que cometeu e quer recomeçar a vida, pois nunca mais cometerá um erro desses. Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação dos acusados THIAGO MORAIS DOS SANTOS e JAIR BRANDÃO SANTOS JÚNIOR, resultou positiva e inequívoca em relação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Perante a autoridade policial os corréus permaneceram em silêncio (fl. 05 e 14). Em juízo, os acusados confessaram a prática do delito, conforme resumido acima. Os policiais responsáveis pela diligência apresentaram versão coerente e harmônica, digna de credibilidade, vez que, além de haverem prestado compromisso de dizer a verdade, não há nenhum indício de que possuam interesse em prejudicar injustamente o réu.

Tais depoimentos merecem credibilidade, não existem provas aptas a retirar a verossimilhança da versão dada pelos policiais e não prospera descartar seus depoimentos apenas com base em mero preconceito por sua atividade profissional. Conforme Jurisprudência majoritária:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73.518/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 26.3.96 - DJ 18.10.96).

"Ora, os informes policiais devem ser cridos até prova em contrário, porque não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 7/287).

Temos ainda, o Laudo Químico Toxicológico (fls. 190-193), constatando que da análise do material apreendido foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC) e da substância COCAÍNA.

Assim, diante dos depoimentos prestados e também analisando as provas presentes nos autos, à luz das regras de experiência, não pairam dúvidas quanto à traficância exercida, restando caracterizado que os acusados THIAGO MORAIS DOS SANTOS e JAIR BRANDÃO SANTOS JÚNIOR, estavam envolvidos com as drogas apreendidas que traziam consigo para fins de entrega a consumo de terceiros.

As circunstâncias da abordagem, a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas (fls. 190-193), bem como a confissão dos acusados (fl. 227), não deixam dúvidas de que os entorpecentes se destinavam à comercialização, sendo impossível se acolher a pretensão absoluta de defesa.

Demonstrada, pois, a ocorrência do crime de tráfico e comprovada a responsabilidade criminal dos acusados, passo a dosar a pena a ser imposta.

O réu THIAGO MORAIS DOS SANTOS é reincidente (conforme fls. 89-99; 102-105); todavia, CONFESSOU, e a confissão atenua sua pena, compensando a reincidência, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal do artigo 33 da Lei 11.343/06, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime FECHADO, a qual reputo como suficiente para reprimir e dissuadir o ilícito. O réu THIAGO NÃO faz jus ao benefício redutor do §4º do Art. 33 da Lei 11343/06, em razão da reincidência específica, pois desatende as premissas legais do benefício, que se aplica ao 'pequeno traficante de primeira viagem', que não é o caso do réu Thiago.

O réu THIAGO apela PRESO, porquanto permanecem válidas e atuais as premissas de cautelariedade de sua prisão. Havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória à VEC competente.

O réu JAIR BRANDÃO SANTOS JÚNIOR, não ostenta antecedentes criminais conforme fls. 100-101 e fl. 106, razão pela qual, primário, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal do artigo 33 da Lei 11.343/06, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu JAIR deve ser beneficiado com o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, por ser PRIMÁRIO e inexistir de prova de que se dedique em organização criminosa, reduzindo sua pena em 2/3 (dois-terços), ao patamar de 01 (hum) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicialmente ABERTO.

O réu JAIR faz jus aos benefícios do art. 44 do CP, de modo que converte-se a pena corporal remanescente de Jair, em uma pena restritiva de direitos, na forma de prestação de serviços comunitários, sob fiscalização e orientação da VEC competente (conforme art. 46 e §§ do CP), sem prejuízo do pagamento da pena de 166 dias-multa, cumulativamente prevista no tipo penal infringido pelo réu.

Revogo a prisão preventiva do corréu JAIR BRANDÃO SANTOS JR, que pode apelar SOLTO. Expeça-se-lhe Alvará de Soltura Clausulado.

O valor de cada dia-multa é o do piso salarial.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para:

A ) CONDENAR o réu THIAGO MORAIS DOS SANTOS como incurso no artigo 33, caput, da

Lei 11.343/2006, nas penas de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, em REGIME INICIALMENTE FECHADO, apelando preso, sem direito à conversão da pena corporal em penas alternativas, por falta de pressuposto legal.

B ) CONDENAR o réu JAIR BRANDÃO SANTOS JÚNIOR como incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, nas penas de 02 (dois) anos de reclusão, mais pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicialmente ABERTO, apelando solto, com direito à conversão da pena corporal em pena alternativa, conforme demonstrado na fundamentação.

Com relação ao veículo GOLF HIGHLINE AA Branco 2014 apreendido, placa FUX3G60, Chassi WWHD6AU4EW394490, em nome de AMANDA MORAIS DOS SANTOS, irmã do réu Thiago, financiado em dez/2019 (entrada de 34 mil reais e 48 parcelas de 1081 reais), como se vê a fls. 237-240, em que pese a manifestação do Ministério Público em suas alegações finais pelo perdimento do bem, reputo que não restou seguramente demonstrado que tal bem se tratasse de produto de crime ou enriquecimento ilícito relacionado ao tráfico. Ao que consta, o veículo pertence à senhora AMANDA, que é terceiro e alheio aos fatos ilícitos aqui apurados, inexistindo qualquer prova de que a proprietária tivesse ciência do uso ilegal de seu veículo.

Assim, defiro o pedido (fls. 235-236) de restituição do veículo apreendido, devendo a proprietária arcar com eventuais taxas e impostos para regularização e liberação do veículo. Sendo que, com relação às despesas de pátio da apreensão, determino que o valor a ser recolhido fica limitado a trinta (30) diárias, ressalvada a discussão das despesas nas vias ordinárias. Com urgência, expeça-se ofício para que a interessada providencie a regularização e retirada do veículo nos termos acima, ficando autorizada a liberação do veículo à instituição financiadora, se for o caso.

Determino a destruição das drogas apreendidas, - bem como decreto o perdimento de demais bens (aparelhos de celular) e valores apreendidos, relacionados ao tráfico, na forma da lei.

PRIC. Guarujá, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA